

Modelo gratuito - embargo Hacienda

Impugnación de diligencia de embargo de AEAT

A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN DE [LOCALIDAD]

[NOMBRE Y APELLIDOS], con NIF/NIE [DNI_NIE], domicilio fiscal en [DOMICILIO] y correo electrónico [EMAIL], comparece y formula [ELEGIR UNA SOLA VIA: RECURSO DE REPOSICION O RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA] frente a la diligencia de embargo [REFERENCIA_DILIGENCIA], notificada en fecha [FECHA_NOTIFICACION].

PRIMERO. El embargo recae sobre [SALARIO/PENSION/CUENTA], en la que se abona habitualmente [DESCRIPCION_DE_LA_PERCEPCION].

SEGUNDO. La percepción neta mensual asciende a [IMPORTE_NETO_MENSUAL] euros. Si existen otras percepciones periódicas acumulables, su importe mensual total es [OTRAS_PERCEPCIONES_O_CERO].

TERCERO. La cantidad retenida o bloqueada asciende a [IMPORTE_EMBARGADO] euros, excediendo de la cuantía legalmente embargable o afectando a cantidades inembargables.

CUARTO. El artículo 170.3.c) de la Ley General Tributaria admite oposición por incumplimiento de las normas reguladoras del embargo, y el artículo 171.3 obliga a respetar en cuentas con abono habitual de salarios, sueldos o pensiones las limitaciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por ello, SOLICITA que se estime la presente impugnación, se deje sin efecto o se reduzca el embargo en lo necesario para respetar la parte inembargable, se rectifique la traba comunicada a [BANCO/PAGADOR] y, si ya se hubiera detraído exceso, se acuerde su devolución o regularización.

OTROSI DIGO que acompaña la siguiente documentación justificativa:
[DOCUMENTOS_APORTADOS].

En [LOCALIDAD], a [FECHA].

Firma: [NOMBRE Y APELLIDOS]

Nota de uso

No presentes a la vez reposición y reclamación económico-administrativa contra el mismo acto. Elige una sola vía y respeta el plazo de la notificación.